

1501611-11.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... nossa melhor jurisprudência:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501611-11.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501611-11.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2199256/2020 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 12981161 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA,

1478/2020 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2199256 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA,

1478/20/500 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

MARCELO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 33, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 12h15min, na Rua Concórdia, Bairro Jardim Carolina, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, trazia consigo, com a finalidade de traficância, drogas, consistentes em 284 invólucros plásticos de cocaína e 116 porções de Cannabis Sativa L, substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 81), o denunciado ofereceu defesa preliminar (fls. 85/86). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), Laudo de Constatação Provisória (fls. 19/22) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 158/160) e Laudo da mochila apreendida (fls. 161/163) bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha MARCO ANTÔNIO ALVES DE MELO relatou que estavam em diligências pelo bairro quando o réu cruzou com os policiais e seguiu com a bicicleta, mas olhava para trás a todo momento. Em determinado momento, abandonou a bicicleta em frente a um a viela e correu. O depoente, então, deu a volta para encontrá-lo do outro lado da viela, contudo, ele já não trazia mais nada consigo. Seu colega saiu no encalço do réu e o alcançou no meio da escadaria. Seu colega disse que o réu havia jogado algo atrás de um caminhão estacionado. Atrás do caminhão, foi encontrada uma mochila com os entorpecentes descrita na denúncia.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil ALEXINO LOPES SANTOS.

Interrogado, MARCELO BARBOSA declarou que conta com 21 anos e aguarda julgamento por roubo. Já esteve na Fundação Casa por três vezes por tráfico de drogas. Confessou que transportava a droga. Entregaria os entorpecentes em local próximo de onde foi preso.

A prova dos autos é suficiente para fazer crer ser o réu o autor dos fatos narrados na denúncia.

A abordagem se deu após terem percebido que o réu assustou-se com a presença da viatura policial no local vindo a conduzir sua motocicleta de forma a evadir-se do local sorrateiramente e sempre olhando para trás.

Contudo, acabou por ser alcançado e abordado pelos milicianos que encontraram entorpecentes variados e individualizados no interior da mochila que o acusado trazia consigo.

Por fim, a versão negativa do acusado é elemento de convicção isolado nos autos sem qualquer respaldo que venha a infirmar a versão dos milicianos.

Os depoimentos dos milicianos estão em uníssonos, encontram respaldo nos demais elementos de convicção dos autos e gozam de fé pública.

Nesse sentido, nossa melhor jurisprudência:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

O acusado não compareceu em Juízo para ser ouvido para apresentar sua versão acerca dos fatos.

Não há nos autos qualquer elemento de convicção que infirme a narrativa dos policiais civis, as quais, como já dito, encontram total respaldo probatório. Perfeitamente demonstrada a autoria do acusado em relação ao delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03. Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é portador de péssima conduta social, haja vista seu envolvimento reiterado em condutas delitivas, o que pode ser aferido pro meio de registros de prática de atos infracionais com correspondentes medidas socioeducativas por parte do réu, razão pela qual majoro a pena-base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes da pena. Ante a confissão e menoridade do réu, diminuo a pena em 1/6, de forma a resultar em reclusão pelo período de em reclusão pelo período de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou causas de aumento de pena.

Incabível a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo em vista os registros de fls. 165/201 que demonstram que o réu vem se dedicado ao tráfico de drogas desde o período de sua adolescência.

Fixo o dia-multa no valor mínimo vez que não há nos autos qualquer elemento que autorize fixação em maior valor.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais valoradas.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR MARCELO BARBOSA como incurso na conduta descrito no artigo 33, caput do mesmo diploma ao cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão pelo período de reclusão pelo período de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Mantenho a segregação cautelar do acusado vez que presentes os requisitos da prisão preventiva. O réu responde a outras ações penais e sua colocação em liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado e em caso de confirmação do teor condenatório desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Em seguida, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA